סקירת בקשת היתר 2026/0439.00 — הפלמ״ח 41

קטמון הישנה, ירושלים · טיוטת עבודה 3.11.2026

סיכום AI לעיון גינות העיר, מבוסס על מסמכי הבקשה מהארכיב האופטי. אינו חוות דעת מקצועית או משפטית ואינו הגשת התנגדות.

מועדים

מועד אחרון להתנגדויות	13.11.2026 — מודפס על הודעת סעיף 149; אומת מצילום ההודעה באתר (25.10.26)
הודעת סעיף 149 הודבקה באתר	19.10.2026 (תאריך בכתב יד על ההודעה)
תחילת פרסום הבקשה להקלה	18.10.2026 (פיד הרישוי; עולה בקנה אחד עם ההדבקה 19.10)
סיום פרסום מתוכנן בפיד	24.11.2026 (הערכת מערכת בלבד; המועד המחייב הוא 13.11.2026)

המועד אומת. הודעת סעיף 149 המודפסת (עיריית ירושלים, הוועדה המקומית) צולמה מודבקת על גדר האתר: מועד אחרון להתנגדויות 13.11.2026, דרך הטופס המקוון של העירייה (תכנון ובנייה / כתב התנגדות לבקשה להיתר). הפרסום בעיתונות לא אותר ולא אומת.

התמונה המרכזית

המבקשת: יוחאי ק.ב.ד / קבוצת בן-דוד השקעות ויזם [כך במקור] (מהודעת סעיף 149). מתוך 25 המסמכים בארכיון: 24 נפתחו ו-21 נקראו במלואם (מסמך 23 אינו נגיש — 404; מסמך 17 הוא מקור DWG בלתי-קריא כאן; מסמכי 16/22 חופפים כפי הנראה ל-21/24 — פירוט ב״פערים פתוחים״). המצב הקיים — מבנה מגורים בן 3 אגפים בצורת "ח", 4 קומות (לפי הודעת סעיף 149), 21 יח"ד, שנות ה-60, ללא פתרון חניה; לא נמצא היתר מקורי. שטח החלקה 1,202 מ"ר, גוש 30007 חלקה 12. זכויות הבנייה הבסיסיות בחלקה לפי תכנית מתאר 62 (אזור מגורים 1, תחילת תוקף 16.07.1959): 3 קומות ו-76.18% בלבד (תיק מידע 19.5.2025) — כלומר הבנייה המוצעת נשענת כולה על מסלול תמ"א 38 וההקלות המבוקשות.

המוצע: הריסה מלאה; חפירה לקו מגרש בעומק 3-4 קומות חניה תת-קרקעית; שני אגפי מגורים עם גרעין משותף וגשר מעבר 5.5 מ' בכל קומה; 34 יח"ד (21 חלופיות + 13 חדשות — מהודעת סעיף 149); 42 חניות; כניסות משני המפלסים (הפלמ"ח 767.40, הפורצים 762.50 — לפי חתך 22). מספר הקומות מופיע בתדריכים ובמסמכי הבקשה — לא נספר מהדמיות.

המסלול התכנוני: תכנית חיזוק מקומית 10038 (הריסה ובנייה מחדש), רישוי מלא עם הקלות.

תוקף המסלול (#534, נבדק 3.11.26): לפי עמוד החלטות המועצה הארצית (gov.il), במרחבי תכנון שעמדו בתנאי המועצה חולה תמ"א 38 עד 18.5.2026 או עד אישור תכנית מחליפה, המוקדם מביניהם. שיוך ירושלים למסלול זה מכח תכנית 10038 מסתמך על סיכום ההחלטה שהופץ על-ידי התאחדות הקבלנים (מסמך 186830, סעיף 4 להחלטת 20.4.2023) — מקור משני; עמוד gov.il אינו מזכיר ירושלים או 10038 בשם. בפועל, התמ"א פקעה בירושלים ב-18.5.2026 (mynet ירושלים, 24.9.26), והבקשה נפתחה 8.2.2026 — לפני הפקיעה. לגבי המשך הטיפול: מאמר מ-2019 (bizportal) המתאר את החלטת 5.11.2019 מציין הוראות מעבר שלפיהן בקשה שהוגשה עד מועד הפקיעה דאז (אוקטובר 2022) ממשיכה להיבחן לפי התמ"א; החלת הכלל על פקיעת 18.5.2026 היא אקסטרפולציה שלנו, וניסוח הוראות המעבר משתנה בין רשויות (קולודני). כלל "בקשה שנדחתה נספרת ממועד הגשתה החוזרת" מתועד בדיווח על החלטת 6.8.2024 למסלול הערים שפקעו ב-2024 בלבד, ולא אומת לירושלים; עצם ההגשה אינה זכות מוקנית (קולודני). מסקנה: סביר שהבקשה ממשיכה במסלול 10038, אך זה לא אומת ממקור ראשוני — נדרש אישור בכתב מהוועדה המקומית על מצב תיק 2026/0439.00.

הבניין אינו מוגדר לשימור אך בתחום העיר ההיסטורית — ועדת השימור המליצה לאשר ב-8 תנאים (22.03.26).

הקשר תכנוני סמוך (#537)

101-1377753 — הפלמ"ח 49, 51 והשיירות 2	התחדשות עירונית (פינוי-בינוי, 45 קיימות → 102 מתוכננות). בשלב הפקדה להתנגדויות (אומת 3.11.26 מול רשות מקרקעי ישראל, TabaSearch: "פרסום להפקדה בעיתונים" 17.9.2026). **חלון התנגדויות פתוח עד 19.11.2026** לפי נוסח הודעת ההפקדה (חודשיים מהפרסום המאוחר בעיתונות 19.9.2026; הנוסח החתום גובר על חישובי-האתר האוטומטיים). נקודות דיון מלאות: סקירת התכנית.
101-1345420 — הפלמ"ח 31	החלטת אישור 22.7.2026 (אומת 3.11.26): הריסת בניין בן 3 קומות והקמת 6 קומות + קומה מתחת למפלס הכניסה. תקדים קרוב לאישור חריגה מזכויות הבסיס ברחוב.
101-0326751	בניין חדש בן 6 קומות; פרסום לתוקף 21.5.2017 (אומת 3.11.26) — תקדים מוקדם באותו רחוב.
2021/0465 — הפלמ"ח 24 (תקדים התנגדות להיתר)	היתר הוצא (פרסום החל 27.11.2023; התנגדות המינהל הקהילתי נדונה בסיכום הפורום האורבני 27.12.2023). תיק שינויים 2021/0465.01 בפרסום להקלה, סיום מתוכנן 8.11.2026 (פיד הרישוי, 29.10.26).

נקודות לבחינת המינהל

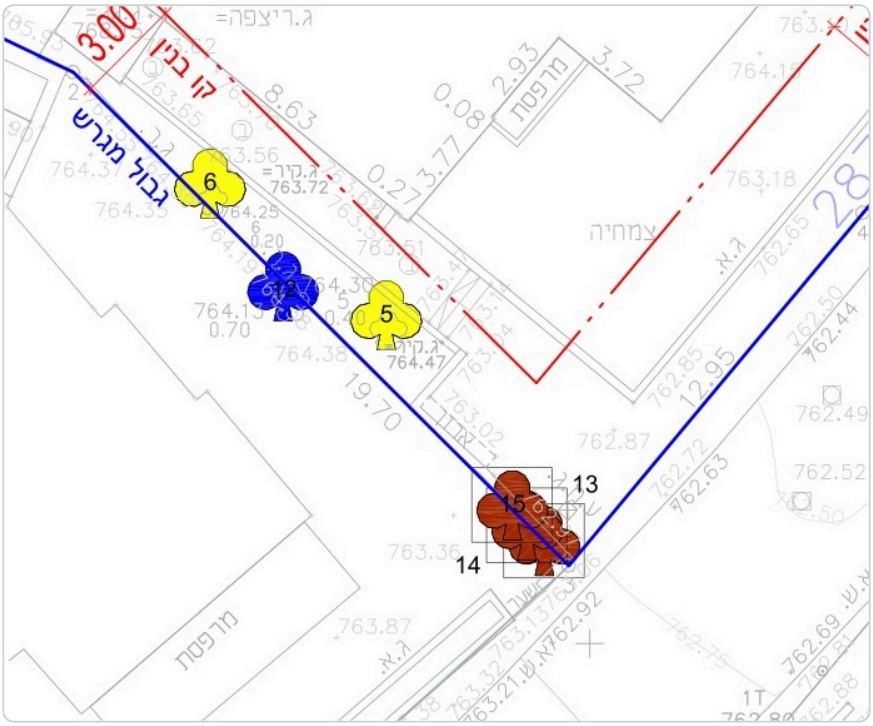
1. 8 קומות מול זכויות בסיס של 3 קומות ו-76.18% בלבד (תכנית מתאר 62, אזור מגורים 1 — תיק מידע 19.5.2025); מסגרת ההשוואה של העיר (6 קומות, ~215%) היא לפי תכנית האב למושבות, וסטטוסה המחייב/מדיניותה לא אומתו. הניסוח "חריגה" הוא של העיר. שאלה מרכזית: האם מתקבלת חריגה של שתי קומות ברחוב שבו מתנהל מאבק זהה בפלמ"ח 51-49.
2. שטחי שירות: שני מסמכי מקור, מספרים שונים — טופס 22 (הרמוניקה, 8.2.26): עיקרי 2,734.77 / שירות 5,175.60 / סה"כ 7,910.37 מ"ר; זיהוי תכנית (15.02.26): "עיקרי מבוקש 2545.46", "שירות מבוקשים 5470.48". מחלקת התכנון עצמה כותבת שחלק מהשטחים שסווגו כשירות הם "שטחים עיקריים לכל דבר" ודורשת תיקון בכל מסמכי הבקשה. בשני המסמכים השירות כפול בקירוב מהעיקרי — אך לפי טופס 22 רובו מתחת לקרקע (3,979.18 מ"ר, מהם 3,425.36 חניה); מעל הקרקע השירות 1,196.42 מ"ר מול 2,549.05 עיקרי (כ-47%). כלומר הפער נובע בעיקר מהחניון.
3. טבלת אחוזי בנייה: הערה 20 של מחלקת התכנון — "יש לתקן בטבלת השטחים את אחוזי הבנייה, אינם כתובים נכון". שאלה פתוחה: האם תוקן בנוסח עדכני והאם נדרש פרסום מתוקן.
4. עצים: 11 בתחום, 4 ברושים בערכיות גבוהה; מוצעת כריתת 6 ושימור 5. ועדת השימור דרשה עומק אדמה גננית מעל תקרת החניה ורצועת גינון 1.5 מ' לשני הרחובות — לוודא שהתנאים נכנסו להחלטה.
5. מפלסים וקשר לרחוב: שתי כניסות במפלסים שונים (4.90 מ' הפרש: F00=767.40 בהפלמ״ח מול FL01=762.50 בהפורצים, חתך גיליון 22); חלקה 203 (דרך) עם מדרגות — נדרש תיאום עם אדריכל העיר.
6. הקשר עירוני: מחלקת התכנון דרשה הצגת הקשר עירוני רחב בהדמיות/חתכים — ההצגה הנוכחית צרה.
7. דירת יזם בגג: ועדת השימור התנגדה לאיחוד האגפים בדירת יזם (מרחב ציבורי חשוך, מופע חורג) — לבדוק שהתנאי התקבל.
8. עבירות בניה קיימות: תנאי להתחלת עבודות — פירוק כל העבירות ואישור פיקוח.

חניה — כניסה, סוג ומספר (מענה לשאלת תושב)

סוג החניה	חניון תת-קרקעי, 3.5 קומות חניה מתחת לקרקע; תקן חנייה עירוני — גבוה (זיהוי תכנית, 15.02.26)
מספר חניות	42 מוצעות, לפי נספח תנועה וחנייה; נדרש אישור תושי"ה — לא נראה במסמכים שנסרקו
רמפת הכניסה	מרחוב הפורצים — אומת בתכנית הפיתוח: שיפועי הרמפה (12.5%-15%, מקטעי נחה 6%-6.5%) על חזית 762.3-763.0 = מפלס הפורצים
דרישת העירייה	להסית את הרמפה לשימור עצים 5+6; שורת עצים 10-15 (ערכיות גבוהה) לשימור
מפלסים (חתך רוחב, גיליונות 21-22)	כניסה הפלמ"ח F00=767.40; קומות F01-F08 עד 790.34, גג 793.59; כניסה הפורצים FL01=762.50; חניון עד FB04=752.00

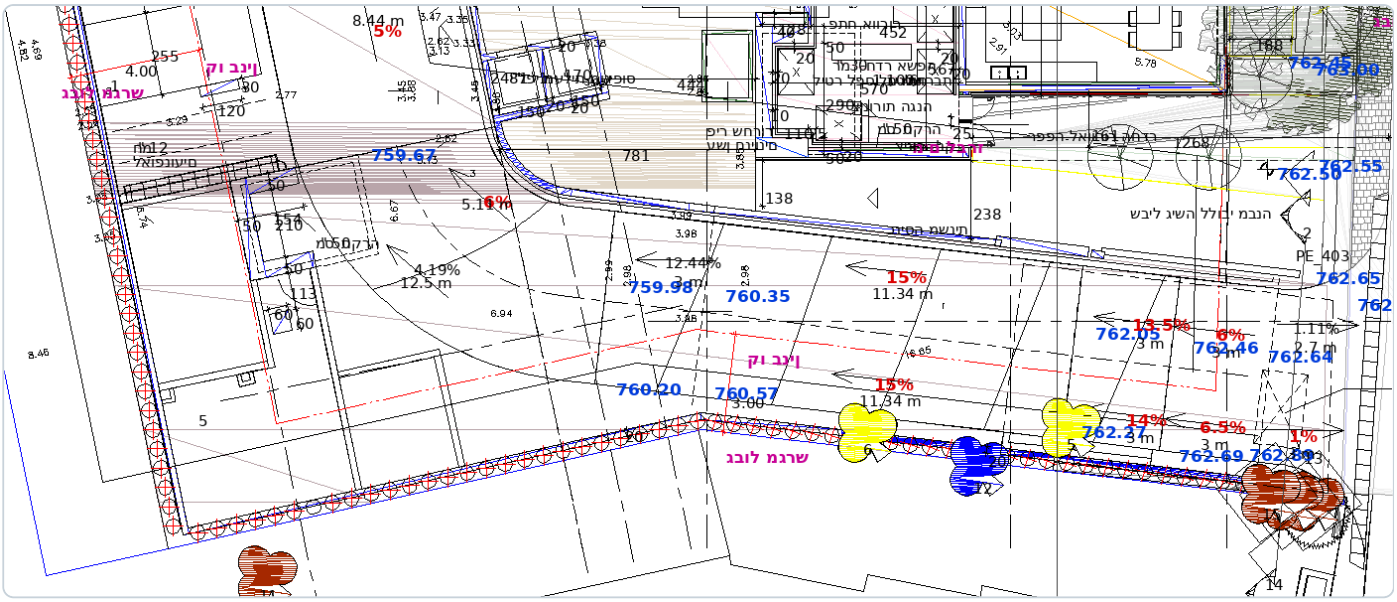
אימות: תכנית הפיתוח (מסמך 21 בארכיון) מראה את הרמפה על חזית הפורצים — שיפועי 12.5%-15% יורדים למפלסי החניון (749-758); מפלסי החזית 762.3-763.0 תואמים את הפורצים (~762), והחזית השנייה 767.4-768.0 את הפלמ״ח (~767.75). תומך: זיהוי התכנית מקשר את הרמפה לעצים 5+6 (לכריתה) ושורת 10-15 (לשימור); במפת המדידה עצים 5 ו-6 (וגם 12) על הגבול הדרום-מערבי מול חלקה 13, ועצים 13-15 בקודקוד הדרומי הנוגע בפורצים — מתיישב עם רמפה הנכנסת מהפורצים ויורדת לאורך הגבול הדרום-מערבי. כניסות רגלי: ראשית מהפלמ״ח, משנית מהפורצים.

הפינה הדרומית מול חלקה 13 — עץ 5 ועץ 12 על הגבול הדרום-מערבי



חיתוך ממפת המדידה: עץ 5 (צהוב) ועץ 12 (כחול) על הגבול הדרום-מערבי מול חלקה 13 — האזור שאליו מיוחסת הרמפה לפי זיהוי התכנית.

פתח הרמפה — רינדור מנתוני התשריט המקוריים

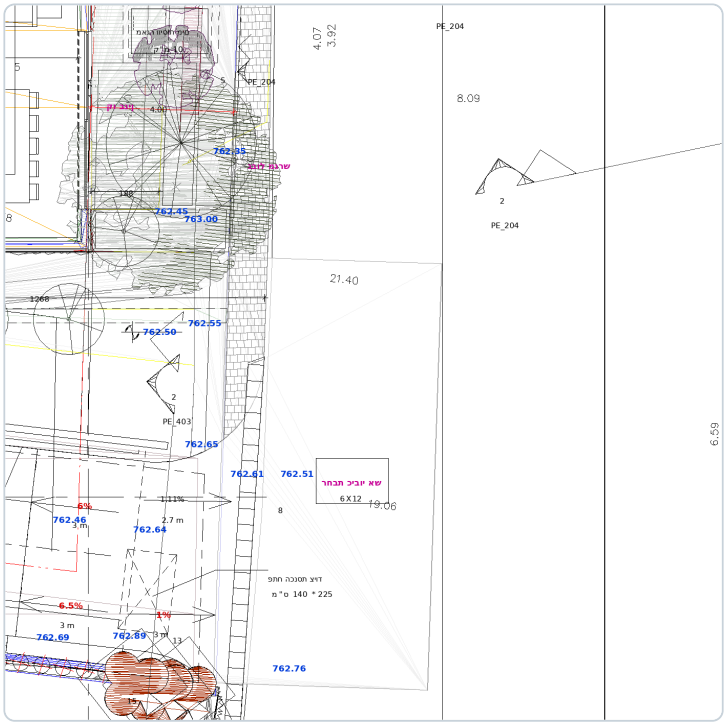


רינדור מנתוני הווקטור הגולמיים של מסמך ההרמוניקה (הגשה מקוונת 24.09.26) — לא צילום של הגיליון: קימורות שוטחו, מילויים לא שוחזרו וחלק מהתוויות העבריות עלולות להופיע הפוכות, אך הקווים, התוויות והמפלסים מקוריים. הייחוס לרחובות נעזר בהסברות חתומות-שם בחבילה: הפורצים=x.762, הפלמ״ח=767.4. נראים: שיפועי הרמפה (אדום) היורדים מרצועת הרחוב במפלסי 762 (כחול) פנימה, ועצים 6+5 על פתח הרמפה.

רחוב הפורצים — מדרכה ובקשות לערעור

רחבת כיבוי האש אותרה בתכנית הפיתוח: על חזית הפורצים, במפלס ~762.5, והיא חורגת מקו גבול המגרש לכיוון הרחוב — כלומר על רצועת הגינון והמדרכה של הפורצים, בדיוק כפי שמחלקת התכנון דחתה: "מוצעת על המדרכה... אינה מקובלת". לידה מסומנת התווית "מים לברז" (סוג הברז לא נקבע במפורש — להמשך בירור) ובאזור הכניסה מאגרי מים תת-קרקעיים ("מאגר וויסות מים", "מאגר מים לספרינקלרים"); בקומות — גלגלון כיבוי ופנל כבאים. בנוסף: תכסית תת-הקרקע המוצעת היא 100% משטח המגרש (חפירה עד גבולות המגרש), ומולה דרישת העירייה לצמצם ל-80% — הנוסח הסופי טרם נקבע, וייתכן שגבול החפירה ישתנה. בנוסף נדרשת רצועת גינון של 1.5 מ׳ לכל הפחות כלפי הפורצים והפלמ״ח.

רחבת כיבוי האש — רינדור מנתוני התשריט המקוריים



אותה שיטה ואותן מגבלות רינדור: הרחבה מצוירת כמלבן חתום "רחבת כיבוי אש 6X12" מעבר לרצועת המדרכה (השיבוץ האנכי) בצד הרחוב — אימות חזותי לניסוח זיהוי התכנית "יושבת על רצועת הגינון ומוצעת על המדרכה".

גבול הידע. חתכי הרוחב המוגשים (גיליונות 21-22) מראים את קופסת החניון נוגעת בקווי המגרש (כחול) משני עברי הרחוב, עד עומק 752.00 — כ-10.5 מ' מתחת לחזית הפורצים (762.5); חתכי ביצוע ותוכנית תמיכת גבולות אינם בקבצים הקריאים. מיקום הקטע החוסם את המדרכה הוא תצפית תושב — לא הודגמה בליטה של החלקה לתוך תוואי הרחוב, ולא נמצא במסמכים חישוב רוחב מדרכה קיימת מול קו רחוב.

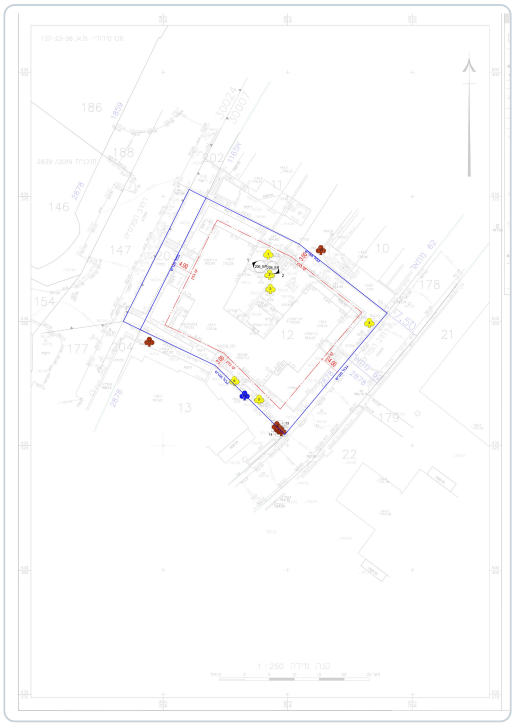
טיוטת נוסח לערעור (לא הוגש):

1. חניה: לדרוש הצגת מיקום מעודכן של רמפת הכניסה (לאחר הסטתה לשימור עצים 5+6) ואישור תושי"ה ל-42 החניות, לרבות ניתוח השפעת תנועת החניון על רחוב הפורצים.
2. שמירת המדרכה: לדרוש תנאי מפורש שהמדרכה הקיימת ברחוב הפורצים לא תיפגע בשל חפירת החניון התת-קרקעי ושלבי הביצוע — לרבות תוכנית תמיכת גבולות ואבחון מצב המדרכה לפני ואחרי; רחבת כיבוי האש לא תמוקם על המדרכה, כפי שמחלקת התכנון עצמה קבעה.
3. מדרכה רציפה: לבקש מהוועדה לבחון הקצאה/הפקעה של הרצועה בקצה המגרש החוסמת לטענת התושבים את רציפות המדרכה ברחוב הפורצים, לטובת מדרכה תקינה רציפה — בכפוף לאימות התוואי; מנוסח כבקשת בחינה מותנית, לא כטענת עובדה.
4. הכפלת תנועה ואפקט מצטבר: ספירה עצמאית מתצלום אוויר 2025 של המקטע הפורצים 20 עד פינת הפלמ״ח מצאה כ-37 כלי רכב (35-40; לפי ניתוח תצלום אוויר מ-26.10.26). 42 החניות המוצעות — שכל תנועתן עוברת ברמפה מהפורצים — עלולות להכפיל את מספר הרכבים המזדהים עם המקטע (הערכה, לא נתון מהבקשה). ברחוב צר ומתעקל שרציפות המדרכה בו שנויה במחלוקת, הכפלה כזו פוגעת בבטיחות הולכי רגל ובגישת חירום. יתרה מכך: פרויקטי תמ״א 38 נוספים באותה מערכת רחובות (פלמ״ח 49-51 בהליך דומה) צפויים להוסיף ביקוש חניה בסדר גודל דומה. לדרוש ניתוח תנועה מצטבר למערכת הפורצים/הפלמ״ח כולה, אישור תושי״ה כתנאי, ובחינת צמצום החניון או פתרון משותף.
5. חניה מול מדרכה — הבסיס התכנוני-משפטי: לבקש מהוועדה להשתמש בסמכותה ליתן את ההקלה על תנאי (סעיפים 147-148 לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה-1965 — סמכות ההקלה והתנייתה; סעיף 145(ג2) מגביל תנאי היתר לתנאים שפורטו במידע התכנוני להיתר, הנדרשים בחוק או בתכנית, או הנועדו למניעת סיכון לציבור — ולפיכך כל דרישה להלן מנוסחת כתנאי הנדרש בתקן או בחוק או כמניעת סיכון) ולדרוש: (א) הצגת עמידה בתקן החניה העירוני (״גבוה״, לפי זיהוי התכנית) או הקלה מנומקת, לרבות אישור תושי״ה; (ב) הבטחת מדרכה רציפה ונגישה לאורך החזית — רוחב פנוי לדרכי גישה כנדרש לפי ת״י 1918 חלק 2 (נגישות הסביבה הבנויה) ורצועת הגינון 1.5 מ׳ שמחלקת התכנון וועדת השימור דרשו. רוחב המדרכה הקיימת ברחוב הפורצים לא אומת במסמכי הבקשה, ולא ניתן לחלץ רוחב מספרי מהתצלום האווירי. ראיות שטח מתועדות (דיווחי 106 מתומכי תצלום, מסוכמים בסקירת שטח) מצביעות על מעבר הולכים צר המוגבל בקירות אבן וחסום חלקית: עמוד תשתית על המדרכה בפינת 18, ורכבים החונים עם שני גלגלים על המדרכה וחוסמים את המעבר מול 17, 19 ולאורך 20-30. לדרוש סקר מדידה מקצועי של רוחב ורציפות המדרכה כתנאי להיתר.

תדריכים — חיתוכים מהבקשה

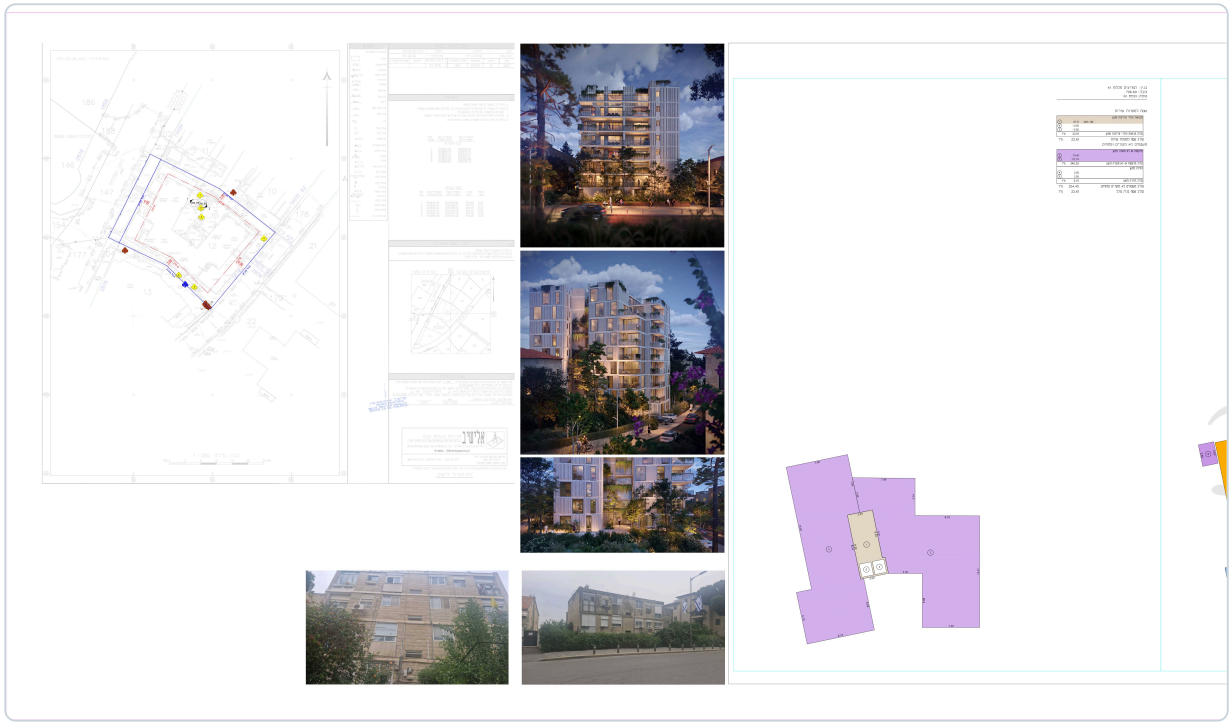
החיתוכים מהמסמך כפי שהוגש, ללא שכבות גרפיות נוספות. הרמוניקה 8.2.2026, הארכיב האופטי של עיריית ירושלים, בקשה 2026/0439.00.

מפת מדידה — נקודות יחוס



גבול המגרש בכחול, הבניין הקיים באדום מקווקו. רחוב הפלמ״ח מצפון-מערב, רחוב הפורצים מדרום-מזרח. גוש 30007, חלקה 12. סימון עצים (צהוב/חום) לפי סקר העצים. חץ צפון ומדד 1:250 בגיליון.

גיליון המיקום המלא



שלוש הדמיות יזם (ערב) ושני תצלומי הבניין הקיים, כפי שהוגשו. ההדמיות אינן ראיה למספר קומות.

תוכניות קומה



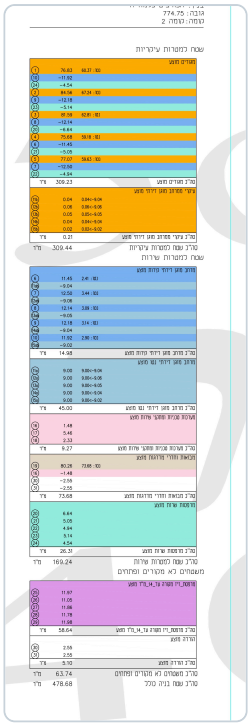
שני האגפים עם הגרעין המשותף והגשר. כתום=דירות, כחול=חדרים רטובים, סגול/ורוד=מרפסות/שירות, בז'=גרעין.

חתך רוחב — גיליון 22 (הרמוניקה PDF, מסמך 24)



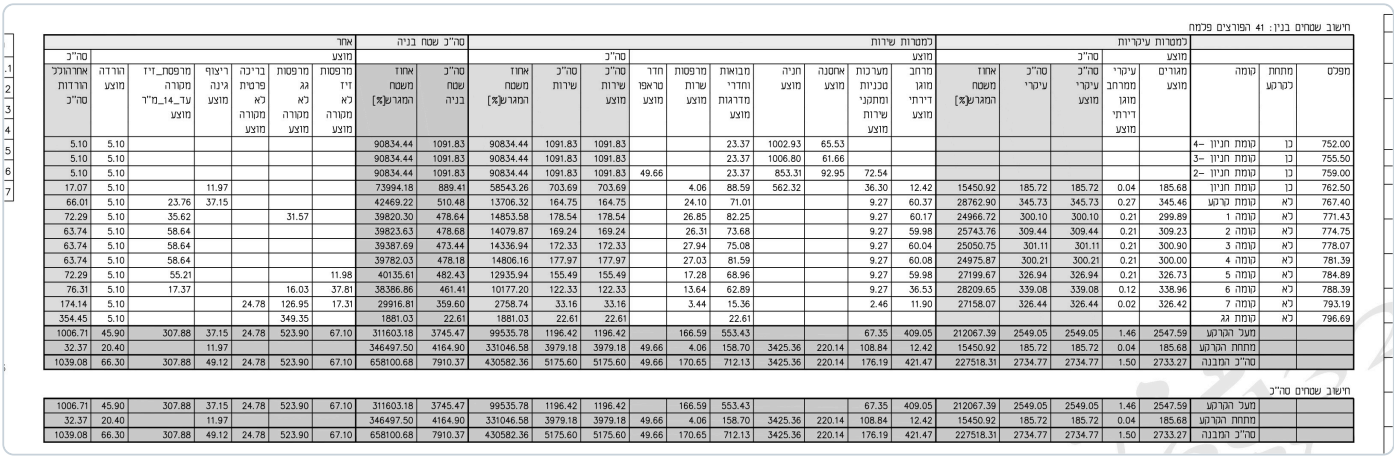
חתך הרוחב כפי שהוגש: מפלסי הקומות (ימין) מ-F00=767.40 (חזית הפלמ"ח) עד F08=790.34 וגג 793.59; מתחת לקרקע FL01=762.50 (חזית הפורצים) ועד FB04=752.00. קופסת החניון נוגעת בקווי המגרש (כחול) משני העברים — ראו נקודת המדרכה.

טבלת שטחים — קומה 2



דוגמה לפירוט לפי קומה: עיקרי 309.44 מ"ר, שירות 169.24 מ"ר, לא-מקורה 63.74 מ"ר, סה"כ 478.68 מ"ר.

טופס 22 — חישוב השטחים המרכזי



חישוב שטחים בנין: 41 הפורצים פלמח

| | | | | כמחברות עיקריות | | | | כמחברות שירות | | | |

6. מפלסים וגובה — פער בין מסמכי הבקשה: חתך גיליון 22 נותן גג 793.59 (26.19 מ' מעל כניסת הפלמ״ח) וקומות 770.95/774.10…790.34, בעוד טופס 22 וטבלת השטחים נותנים 771.43/774.75…793.19 וגג 796.69 (29.29 מ'), פער של כ-3.1 מ'. ספירת הקומות זהה (קרקע + 7). בחתך חסר התיוג F07 (אחרי F06=786.89 מופיע F08=790.34). לברר איזה מסמך מחייב.

7. היתר מקור מול סף 1.1.1980 (סעיף 23 לתמ"א 38): שאלה פתוחה. ברישום הרישוי הציבורי (מראה 01.11.26, פיד 1910-2026) לגוש 30007 חלקה 12 חמישה תיקים בלבד; הוותיק הוא 1981/0696 - תיק תוספת לדירות, כלומר מבנה קיים כבר ב-1981, אך היתר הבנייה המקורי אינו ברישום הדיגיטלי ולא ניתן לקבוע ממקורות גלויים אם קדם ל-1.1.1980. הבררה אפשרית רק בגנזך הראשי של העירייה (בתיאום מראש). (#533)

8. החלטות הוועדה והתנאים הסופיים: בבדיקה.

מקורות: הארכיב האופטי של עיריית ירושלים (ממשק ציבורי), 24/25 מסמכים נפתחו כולל מלוא ההרמוניקה ב-PDF; פיד הרישוי; ועדת השימור 41/2026; הודעת סעיף 149 (צילום באתר, 25.10.26). נוסח שמיני, 3.11.2026 (הקשר תכנוני סמוך, #537). נוסח שביעי, 3.11.2026 (אימות תוקף מסלול תמ"א 38 והוראות מעבר, #534). נוסח שישי, 26.10.2026 (איחוד תיקוני בדיקת העובדות והציטוט) — אומתו: מועד ההתנגדויות 13.11.2026; זכויות בסיס 3 קומות/76.18% (מתאר 62); חתכי הרוחב והמפלסים. אינו חוות דעת מקצועית או משפטית.